



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

13 בנובמבר 2024

1809

י"ב בחשוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025)
(הקפאת שכר נושאי משרה ברשויות השלטון וברשויות מקומיות בשנת 2025 והעלאת

דמי ביטוח לאומי), התשפ"ה-2024 108

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025) (הקפאת שכר נושאי משרה ברשויות השלטון וברשויות מקומיות בשנת 2025 והעלאת דמי ביטוח לאומי), התשפ"ה-2024

פרק א': הקפאת שכר נושאי משרה ברשויות השלטון וברשויות מקומיות בשנת 2025

הגדרות – פרק א' 1. בפרק זה –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"משכורת" – הכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה¹, שניתנת בכסף;

"נושא משרה" – כל אחד מאלה:

- (1) כל אחד מהמנויים בתוספת לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969², למעט נשיא המדינה, נגיד בנק ישראל ומשנהו;

ד ב ר י ה ס ב ר

והפיסקליות אשר מצריכות ביצוע של מהלכי צמצום משמעותיים, מוצע לקבוע כי בשנת 2025 לא תעודכן משכורתם של נושאי משרה מסוימים ברשויות השלטון וברשויות המקומיות בהתאם לשינוי השכר הממוצע, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן בפרק זה – השכר הממוצע), ולגבי נושאי משרה כאמור שמשכורתם מעודכנת לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן בפרק זה – מדד המחירים לצרכן) – לא תעודכן משכורתם בהתאם לשינוי המדד באותה שנה. לגבי נושאי משרה אחרים שאינם מנויים לעיל, בכונת הממשלה, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2267 מיום ל' בתשרי התשפ"ה (1 בנובמבר 2024), לפעול בדרך אחרת להקפאת שכרם.

סעיף 1 מוצע להגדיר את המונח "נושא משרה", שלגביו תחול הוראת הקפאת השכר המוצעת בפרק זה, כך שיכלול את בעלי התפקידים המנויים בתוספת לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969 (להלן בפרק זה – חוק הגמלאות), למעט נשיא המדינה ונגיד בנק ישראל ומשנהו שהקפאת שכרם בשנת 2025 תיעשה באמצעות החלטה של ועדת הכספים של הכנסת מכוח חוקיסוד: נשיא המדינה, או בהחלטת הממשלה לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010, בהתאמה. נושאי המשרה המנויים בתוספת לחוק האמור (להוציא הנשיא, הנגיד ומשנהו), ובהתאם – ייכללו בהגדרה המוצעת, הם שרים, ובכלל זה ראש הממשלה; סגני שרים; חברי הכנסת, ובכלל זה יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, סגני יושב ראש הכנסת ויושבי ראש ועדות הכנסת; מבקר המדינה; שופט; דיין; קאדי; קאדי מדינה; ורב ראשי. כמו כן

כללי בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), וההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, הכרזה אשר מוארכת מוזמן לזמן, הכריז צבא ההגנה לישראל על מבצע "חרבות ברזל", וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה, בהתאם לסעיף 40 לחוקיסוד: הממשלה, על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות.

בשל עצימות הלחימה ברצועת עזה ובגבול הצפוני עם מדינת לבנון, נאלצה מדינת ישראל להורות על פינוי חלק מהתושבים שמתגוררים בסמוך לגבולות אלה וכן לממן את עלויות הפינוי שלהם, לסייע להם בשל אובדן התעסוקה ולממן את שיקום חבלי הארץ שנפגעו. במקביל לכך, נדרשת המדינה לתקצב באופן נרחב את העלויות הגבוהות הנובעות מעצם הלחימה, ובהן: תשלום בעבור ימי מילואים ורכישת חימושים ואמצעי לחימה בקצב מוגבר.

נוסף על כך, האירועים שהתרחשו ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ובמהלך מלחמת חרבות ברזל, הביאו, למרבה הצער, לגידול חסר תקדים במספר הנפגעים והנרצחים. בהתאם לכך, גדלה באופן ניכר אוכלוסיית חללי ונפגעי פעולות איבה וחללי ונכי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, אשר המדינה נושאת באחריות לטיפול בהם ולשיקומם ומשלמת להם, ולעיתים גם לבני משפחותיהם, תגמולים והטבות.

פרק א'

על רקע האמור בחלק הכללי לעיל, וכחלק מצעדי הממשלה לביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות הפיסקליות לשנת 2025, לנוכח הנסיבות הכלכליות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

(2) ראש רשות כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977³;

(3) שופט עמית כמשמעותו בסעיף 10א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984⁴, ובסעיף 7א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969⁵;

(4) דיין עמית כמשמעותו בסעיף 9א לחוק הדיינים, התשט"ו-1955⁶;

"השכר הממוצע" – כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995⁷.

2. הקפאת עדכון משכורת נושא משרה בשנת 2025 לא תעודכן משכורתו של נושא משרה כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "נושא משרה" שבסעיף 1 לפי השינוי בשכר הממוצע, ולא תעודכן משכורתו של נושא משרה כאמור בפסקאות (3) ו-(4) לאותה הגדרה לפי השינוי במדר.

3. לצורך עדכון משכורתו של נושא משרה ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026), יובא בחשבון אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לעניין נושא משרה כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "נושא משרה" שבסעיף 1 – השכר הממוצע כשיעורו ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024);

(2) לעניין נושא משרה כאמור בפסקאות (3) ו-(4) להגדרה "נושא משרה" שבסעיף 1 – המדר שהיה ידוע ביום ל' בחשוון התשפ"ה (1 בדצמבר 2024).

4. הוראות סעיפים 2 ו-3 יחולו על אף האמור בכל דין, וכן על אף האמור בכל הוראה או החלטה שהתקבלה לפי אחד מאלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

1) בינואר 2025 עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), כך שבתקופה זו לא תעודכן משכורת היסוד של נושא משרה לפי שיעור השינוי של השכר הממוצע במשק או שיעור השינוי במדר המחירים לצרכן, לפי העניין. מוצע שהקפאת עדכון השכר תחול לא רק ביחס לעדכון בתחילת השנה, אלא לכל אורך השנה, זאת משום שבעניינם של רוב נושאי המשרה (דוגמת נושאי משרה שיפוטית, שרים וסגני שרים וחברי הכנסת), משכורת היסוד אמורה להתעדכן במהלך השנה אם חל שינוי בשכר הממוצע.

סעיף 3 מוצע לקבוע כי עדכון השכר שיעשה לאחר תום תקופת ההקפאה, ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026), יבוצע לפי שיעור השכר הממוצע בשנת 2024, ולא לפי שיעור השכר הממוצע בשנת 2025. כך שתובא בחשבון, נוסף על העלייה בשכר הממוצע בין שנת 2025 לשנת 2026, גם העלייה בשכר הממוצע משנת 2024 לשנת 2025. בהתאם, יעודכן שכרם של דיין עמית ושופט עמית לפי שיעור השינוי במדר המחירים לצרכן במועד העדכון לעומת המדר שהיה ידוע בחודש דצמבר 2024 (קרי – מדר נובמבר 2024).

סעיף 4 מוצע להבהיר כי הסדר הקפאת השכר המוצע בפרק זה נועד לגבור על הוראות כל דין אחר החלות לעניין שכרם של נושאי המשרה השונים, וכן על הוראות או החלטות לעניין שכר כאמור שניתנו מכוח הדינים

מוצע לכלול במונח, ובהסדר ההקפאה המוצע, גם ראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר, וכן שופט עמית ודיין עמית.

סעיף 2 במצב הדברים הרגיל, משכורתם של מרבית נושאי המשרה מעודכנת בהתאם לשינויים בשכר הממוצע. כך לדוגמה, קובעת החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א-1981 (להלן – החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית), כי אם "חל שינוי בשכר הממוצע ב' באפריל, ב' ביולי, ב' באוקטובר או ב' בינואר לעומת שיעורו שלושה חודשים קודם לכן, תשתנה מאותו מועד משכורת היסוד של נושא משרה שיפוטית כך ששכרו המושלם ישוב ויעלה על השכר הממוצע באותו יחס שבו עלה עליו שלושה חודשים קודם לכן". הוראה דומה קיימת בהחלטות המשכורת הנוגעות לנושאי משרה אחרים (למעט לעניין דיין עמית ושופט עמית). הנוכחות בדברי ההסבר לסעיף 4 להצעת החוק. בכל הנוגע לדיין עמית ושופט עמית, שכרם מתעדכן ב' בינואר של כל שנה בהתאם לשיעור השינוי במדר המחירים לצרכן שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון, לעומת המדר שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון הקודם, וזאת לפי סעיף 13ב להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית וסאיריהם), התשמ"א-1981.

מוצע להקפא את העדכון של שכר נושאי המשרה בשנת 2025, כלומר בתקופה שמיום א' בטבת התשפ"ה

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 77.

⁴ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

⁵ ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.

⁶ ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

⁷ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

- (1) חוק-יסוד: הממשלה⁸;
 - (2) חוק-יסוד: השפיטה⁹;
 - (3) חוק-יסוד: מבקר המדינה¹⁰;
 - (4) חוק הדיינים, התשט"ו-1955;
 - (5) חוק הקאדים, התשכ"א-1961¹¹;
 - (6) חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962¹²;
 - (7) חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;
 - (8) חוק הכנסת, התשנ"ד-1994¹³;
 - (9) חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969;
 - (10) חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975¹⁴.
- ביצוע – פרק א' 5. שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם לאמור, שכרו של מבקר המדינה נקבע בהחלטת משכורת מבקר המדינה, התשמ"א-1981, ושכרם של שופט, קאדי, קאדי מד'הב ודיין נקבע בהחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, מכוח סעיף 10 לחוק-יסוד: השפיטה, ובהתאם לסמכות שניתנה לוועדת הכספים בסעיף 14 לחוק הקאדים, התשכ"א-1961, בסעיף 20 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, ובסעיף 17 לחוק הדיינים, התשט"ו-1955, בהתאמה.

שכרם של דיין עמית ושופט עמית נקבע בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאייריהם), התשמ"א-1981, שניתנה מכוח חוק גמלאות.

שכרם של ראשי רשויות מקומיות וסגניהם נקבע בידי המנהל הכללי של משרד הפנים בחוזר מספר 1.6.1.11 שכותרתו "חוזר מנכ"ל שר נבחרים ובכירים לשנת 2024", לאחר ששר הפנים אצל לו את סמכויותיו מכוח חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975.

ההסדר המוצע בפרק זה יחול, אם כן, על אף האמור בכל הדינים הנוגעים לשכר נושאי משרה כהגדרתם המוצעת, וכן על אף האמור בכל ההוראות וההחלטות המפורטות לעיל שעניינן שכר כאמור.

סעיף 5 מוצע כי שר האוצר יהיה ממונה על ביצועו של פרק א' לחוק המוצע.

המנויים בסעיף 4 להצעת החוק, וזאת בשים לב לכך שהשכר של מרבית נושאי המשרה נקבע בהחלטות של ועדות הכנסת מכוח הדינים הנזכרים לעיל, ובכל הנוגע לראשי רשויות מקומיות וסגניהם – שכרם נקבע בחוזר של המנהל הכללי של משרד הפנים שנאצל לו הסמכות לכך מכוח חוק.

להלן פירוט הדינים החלים לעניין שכרם של נושאי המשרה השונים: לפי סעיף 39 לחוק-יסוד: הכנסת, חברי הכנסת יקבלו שכר כפי שנקבע בחוק, וחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (להלן בפרק זה – חוק הכנסת) הסמיך את ועדת הכנסת לקבוע את שכרו של ראש האופוזיציה, וכן לקבוע, בהתאם להמלצות ועדה ציבורית, את שכר חברי הכנסת. בהתאם לאמור, כיום, נקבע שכרם של יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, יושבי ראש ועדות הכנסת וסגני יושב ראש הכנסת בהחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז-1987, שעודנה בתוקף לפי סעיף 58 לחוק הכנסת.

לפי סעיף 36 לחוק-יסוד: הממשלה, משכורתם של השרים וסגני השרים תיקבע בחוק, או בהחלטה של הכנסת או של ועדה מוועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך. מכוח סעיף זה, נקבע שכרם של ראש הממשלה, שרים וסגני שרים בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-1982.

באופן דומה, גם סעיף 11 לחוק-יסוד: מבקר המדינה, וסעיף 10 לחוק-יסוד: השפיטה, קובעים כי משכורתם של מבקר המדינה ושל שופטים, בהתאמה, תיקבע בחוק או בהחלטה של הכנסת או של ועדה מוועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך.

⁸ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

⁹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

¹⁰ ס"ח התשמ"ח, עמ' 30.

¹¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 118.

¹² ס"ח התשכ"ג, עמ' 20.

¹³ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

¹⁴ ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

פרק ב': העלאת דמי ביטוח לאומי

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה-1995¹⁵ –

(1) בסעיף 1, בהגדרה "הסכום הבסיסי", בפסקה (3) לסיפה של ההגדרה המתחילה במילים "הסכום הבסיסי יעודכן", בסופה יבוא "ואולם, ב-1 בינואר של שנת 2025 לא יתעדכנו הסכומים הקבועים בפסקה (2) לרישה של הגדרה זו, והם יהיו באותה שנה כפי שהיו ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024)";

(2) בסעיף 32(א) –

(א) בפסקה (8), במקום "59.4 אחוזים" יבוא "47.03 אחוזים";

(ב) בפסקה (9), במקום "59.86 אחוזים" יבוא "47.57 אחוזים";

(ג) בפסקה (10), במקום "59.87 אחוזים" יבוא "47.70 אחוזים";

(ד) בפסקה (11), במקום "61.38 אחוזים" יבוא "49.23 אחוזים";

(3) אחרי סעיף 340 יבוא:

דמי ביטוח
לעובד במשק
בית
340.א. (א) דמי הביטוח שישלם מעסיק בעד עובד במשק בית המבוטח לפי פרק י"א, לתקופת תשלום של שלושה חודשים (בסעיף זה – תקופת התשלום), יהיו בשיעור של 7.85% מהשכר ששילם לו המעסיק באותה תקופת תשלום.

(ב) מעסיק יהיה רשאי לנכות משכרו של עובד במשק בית כאמור בסעיף קטן (א), 1.8% מהשכר ששילם לו.

דבריו הסבר

בהתאם לכך, עדכון הסכום הבסיסי שייערך בשנת 2026 יהיה לעומת המדר שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של שנת 2025.

לפסקה (2)

סעיף 32 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה-1995 (בפרק זה – חוק הביטוח הלאומי), קובע, בין השאר, כי אוצר המדינה יקציב למוסד לביטוח לאומי, לכל שנת כספים, סכום השווה לשיעור הקבוע באותו סעיף ביחס לאותה שנה, מהתקבולים שגובה המוסד לביטוח לאומי, בכל ענפי הביטוח השונים, כפי שהם מפורטים בלוח י', ומתשלומי אוצר המדינה לפי סעיף קטן (1ג) לאותו סעיף.

כדי להתכנס למסגרות הפיסקליות לשנת 2025 והלאה ובשל הצורך לממן את הוצאות מלחמת "חרבות ברזל", מוצע לקבוע כי היקף הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי ביחס לשנת 2025 והלאה, יקטן בהתאם לשווי העלאת דמי הביטוח הלאומי כמוצע בהצעת חוק זו.

לפסקאות (3) ו-(4)

לוח י' לחוק הביטוח הלאומי קובע את שיעורי גביית דמי הביטוח הלאומי מתוך הכנסתו של מבוטח שהוא עובד, מבוטח שהוא עובד עצמאי ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי. לשם התכנסות למסגרות הפיסקליות לשנת 2025 והלאה ולצורך מימון הוצאות מלחמת "חרבות ברזל", במפורט לעיל, מוצע להעלות את שיעור דמי הביטוח

פרק ב'

סעיף 6 על רקע האמור בחלק הכללי לעיל, וכחלק מצעדי הממשלה לביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות הפיסקליות לשנת 2025 ואילך, מוצע להעלות את השיעורים המופחתים של דמי הביטוח הלאומי ואת שיעורי הביטוח הלאומי כמפורט להלן. בהתאם, מוצע לקבוע כי גובה הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי, יקטן בהתאם לשווי העלאת דמי הביטוח הלאומי כמוצע בהצעת חוק זו.

לפסקה (1)

סימן ב' לפרק ב' לחוק הביטוח הלאומי, קובע את ההוראות לעניין קצבת ילדים. בהתאם להוראות סעיף 68 שבסימן זה, סכום קצבת הילדים נקבע לפי הסכום הבסיסי הקבוע בפסקה (2) ברישה של ההגדרה "הסכום הבסיסי" בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (בפרק זה – הסכום הבסיסי), באופן שנקבע לגבי כל ילד.

בהתאם לפסקה (3) לסיפה של ההגדרה "הסכום הבסיסי", הסכום הבסיסי לעניין קצבת ילדים מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדר שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדר שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת. מוצע לקבוע כי בשנת 2025 גובה קצבת הילדים יהיה כפי שהוא היה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024), והעדכון שהיה אמור להתבצע בשנת 2024 לא ישולם בשנים שלאחר מכן.

¹⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"ד, עמ' 1491.

(ג) דמי הביטוח שישלם מעסיק בעד עובד במשק בית שאינו מבוטח לפי פרק י"א לתקופת התשלום, יהיו 3.6% מהשכר ששילם לו המעסיק בעד אותה תקופת תשלום.

340ב. (א) מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בעד כל מי שמצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, בהתאם לקבוע בסעיף זה.

(ב) שיעור דמי הביטוח החודשיים בעד מבוטח המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, כמשמעותם בסעיף 75(א)(3), יהיה 0.59% ממחצית השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון בענף ביטוח נפגעי עבודה.

(ג) שיעור דמי הביטוח החודשיים בעד מבוטח שמלאו לו שמונה עשרה שנים והוא מצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, שהוכרו לפי הוראות סעיף 39, יהיה 0.16% ממחצית השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון בענף ביטוח אימהות.

(ד) בסעיף זה –

"הכשרה מקצועית", "שיקום מקצועי" – כמשמעותם לפי סעיפים 75(א)(3) או 39, לפי העניין;

"מעסיק" – מי שחייב בתשלום שכר העבודה לעובדים בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי;

"רבעון" – כהגדרתו בלוח י"א";

שיעור דמי
ביטוח של
מעסיק בעד מי
שמצוי בהכשרה
מקצועית או
בשיקום מקצועי

(4) בלוח י' –

(א) בשורה 1, במקום "0.15" יבוא "0.21", במקום "0.24" יבוא "0.37" ובמקום "0.04" יבוא "0.12";

(ב) בשורה 2, במקום "0.11" יבוא "0.17";

ד ב ר י ה ס ב ר

שמלאו לו 18 שנים, ולמעט מי שביום שבו נעשה לראשונה תושב ישראל כבר הגיע לגיל הקבוע לגבי, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג' בלוח א' לחוק הביטוח הלאומי. שיעור דמי הביטוח הלאומי של עובד במשק בית שהוא מבוטח בביטוח אזרחים ותיקים הוא 6.25%, ושיעור דמי הביטוח הלאומי של עובד במשק בית שאינו מבוטח כאמור, הוא 2%.

בהתאם לקבוע לעיל, מוצע לקבוע כי שיעור דמי הביטוח הלאומי של שני סוגי עובדים אלה יעלה ב-1.6 נקודות האחוז, בדומה לעלייה המוצעת בשיעורים המופחתים של מבטוחים שהם עובדים. כמו כן, בהתאם לתקנה 8(ב)(2) לתקנות הביטוח הלאומי הוראות מיוחדות, מעסיק של עובד במשק בית רשאי לנכות משכרו של העובד 1% מהשכר ששולם לו. בהתאם, מוצע להגדיל את שיעור הניכוי של המעביד האמור ב-0.8 נקודות האחוז – שיעור עליית הניכוי המוצע לעניין מבוטח שהוא עובד. יצוין כי בהתאם לתקנות האמורות, התשלום בעד עובד במשק בית הוא אחת לשלושה חודשים (אחת לרבעון).

הלאומי של מבוטח שהוא עובד ב-1.6 נקודות האחוז, בחלוקה שווה בין המעביד לבין העובד. כמו כן, מוצע להעלות את שיעור דמי הביטוח הלאומי של מבוטח שהוא עובד עצמאי ב-1.6 נקודות האחוז. לצד זאת, מוצע לקבוע כי שיעור דמי הביטוח הלאומי של שאר המובטחים, יעלה ב-50% משיעורם נכון ליום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025). בהתאם לכך, מוצע לשנות את השיעורים הרלוונטיים בלוח י' לעניין זה.

נוסף על כך, תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971 (בפרק זה – תקנות הביטוח הלאומי הוראות מיוחדות), קובעת הוראות לגבי דמי ביטוח לאומי למבוטח שהוא עובד במשק בית. תקנה זו מבחינה בין עובד במשק בית שהוא מבוטח בביטוח אזרחים ותיקים ובביטוח שאירים לפי פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי, לבין עובד במשק בית שאינו מבוטח בביטוח כאמור. סעיף 240 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטח בביטוח אזרחים ותיקים וביטוח שאירים לפי פרק י"א לחוק, הוא תושב ישראל, כמשמעותו בסעיף 2א לחוק,

(ג) בשורה 3, במקום "1.32" יבוא "1.85", במקום "0.59" יבוא "0.92" ובמקום "1.1" יבוא "1.65";

(ד) בשורה 4, במקום "0.47" יבוא "0.66" ובמקום "0.17" יבוא "0.26";

(ה) בשורה 5 –

(1) בטור ג', במקום "0.02" יבוא "0.03", במקום "0.03" יבוא "0.05" ובמקום "0.04" יבוא "0.06";

(2) בטור ד', במקום "0.01" יבוא "0.03";

(ו) בשורה 6, במקום "0.04" יבוא "0.06" ובמקום "0.01" יבוא "0.03";

(ז) בשורה 8, במקום "0.37" יבוא "0.52", במקום "0.47" יבוא "0.73", במקום "0.87" יבוא "1.31" ובמקום "0.11" יבוא "0.33";

(ח) בשורה 9 –

(1) בטור ג', בטור שכותרתו "על החלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע" –

(א) בעמודה שכותרתה "לעובד", במקום "0.05" יבוא "0.07";

(ב) בעמודה שכותרתה "לעובד עצמאי", במקום "0.05" יבוא "0.08";

(ג) במקום "0.09" יבוא "0.14";

(2) בטור ד', במקום "0.01" יבוא "0.03";

(ט) בשורה 10, במקום "1.52" יבוא "2.14", במקום "1.32" יבוא "2.06", במקום "2.40" יבוא "3.60" ובמקום "0.22" יבוא "0.66";

(י) בשורה המתחילה במילים "סך הכל", במקום "3.95" יבוא "5.55", במקום "2.87" יבוא "4.47", במקום "4.61" יבוא "6.92" ובמקום "0.4" יבוא "1.2".

פרק ג': תחילה ותחולה

- | | | |
|----|--|-------|
| 7. | תחילתו של חוק זה ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025). | תחילה |
| 8. | סעיפים 340 ו-340א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה-1995, כנוסחם בסעיף 6(2) לחוק זה, יחולו לגבי דמי ביטוח לאומי שייגבו בעד שנת 2025 ואילך. | תחולה |

ד ב ר י ה ס ב ר

ביטוח של מבוטח שמלאו לו שמונה עשרה שנים והוא מצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, שהוכרו לפי הוראות סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי. מוצע לעגן הוראות אלה בחוק הביטוח הלאומי ולהעלות את שיעור דמי הביטוח הלאומי של מבוטח זה בשיעור של 0.06 נקודות האחוז – תוספת דמי הביטוח הלאומי של מבוטח שהוא עובד לעניין ענף אימהות, כפי שמפורט בתיקון לעניין לוח י', וזאת נוסף על שיעורי דמי הביטוח הלאומי שמבוטח זה חייב בתשלומם.

פרק ג'

סעיפים מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק תהיה 7 ו-8 ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) וכי סעיפים 340 ו-340א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה-1995, כנוסחם בסעיף 6(2) לחוק זה, יחולו לגבי דמי ביטוח לאומי שייגבו בעד שנת 2025 ואילך.

כמו כן, תקנה 19א לתקנות הביטוח הלאומי הוראות מיוחדות, קובעת הוראות לעניין דמי ביטוח בעד מי שמצוי בהכשרה מקצועית לעניין ענף ביטוח נפגעי עבודה. לפי תקנה זו, החייב בתשלום שכר העבודה לעובדים בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, כמשמעותם בסעיף 75(א)(3) לחוק הביטוח הלאומי, חייב בתשלום דמי ביטוח חודשיים בשיעור של 0.4% ממחצית השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון. וזאת, נוסף על שיעורי דמי הביטוח הלאומי שמבוטח זה חייב בתשלומם. מוצע להעלות את שיעור דמי הביטוח הלאומי החודשיים שמשלם המעביד בעד מבוטח זה, בגובה של 0.19 נקודות האחוז – תוספת דמי הביטוח הלאומי של מבוטח שהוא עובד לעניין ענף נפגעי עבודה, כפי שמפורט בתיקון לעניין לוח י'.

זאת ועוד, תקנה 4 לתקנות הביטוח הלאומי (אימהות), התשי"ד-1954, קובעת הוראות לעניין דמי

